

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת

לימור סון הר מלך
עמית הלוי
טלי גוטליב
צבי ידידיה סוכות
אביחי אברהם בוארון
משה פסל
צביקה פוגל
מישל בוסקילה
אריאל קלנר
מיכל מרים וולדיגר
שלום דנינו
אושר שקלים
ששון ששי גואטה
אליהו רביבו
קטי קטרין שטרית
אופיר כץ
ניסים ואטורי
פנינה תמנו
מתן כהנא
חוה אתי עטייה

5865/25/פ

הצעת חוק חובת פרסום שמותיהם של אסירים ביטחוניים ששוחררו ממאסר, התשפ"ה–2025

מטרה 1. מטרתו של חוק זה היא להגן על הציבור מפני אסירים ביטחוניים ששוחררו ממאסר או ממעצר, באמצעות פרסום שמותיהם ותמונותיהם.

הגדרות 2. בחוק זה –

"אסיר ביטחוני" – אחד מאלה :

(1) מי שמתקיים לגביו תנאי מהתנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (4) בסעיף 2ג68(א) לפקודת בתי הסוהר ;

(2) מי שמנוי בפסקאות (2), (5) או (6) להגדרה "פעיל טרור" בחוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018¹, ואינו אזרח ישראלי;

"הנציב" – נציב בתי הסוהר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר;

"פקודת בתי הסוהר" – פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971²;

"השר" – השר לביטחון לאומי.

- | | | |
|--|----|---|
| פרסום שמו של
אסיר ביטחוני
ששוחרר ממאסר | 3. | (א) השר יפרסם באתר האינטרנט של המשרד לביטחון לאומי את שמו ותמונתו של אסיר ביטחוני ששוחרר מבית הסוהר, ולעניין אסיר ביטחוני ששוחרר ממאסר – אף את העבירות שבהן הורשע. |
| תחולה | 4. | (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הנציב רשאי להורות, בהתאם לכללים שיקבע בפקודות נציבות בתי הסוהר, כי לא יפורסם שם או תמונה של אסיר ביטחוני מסוים ששוחרר או את העבירות שבהן הורשע, ובלבד ששוכנע כי שחרורו אינו מהווה סכנה לציבור. |
| ביצוע ותקנות | 5. | הוראות חוק זה יחולו על כל אסיר ביטחוני ששוחרר ממאסר או מעצר בתקופה שמיום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020). |
| ביצוע ותקנות | 5. | השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. |

ד ב ר י ה ס ב ר

מטרת הצעת חוק זו היא להגן על הציבור מפני אסירים ביטחוניים ששוחררו ממאסר, ממעצר מינהלי, או מהחזקה מכוח צו כליאה או הוראת כליאה זמנית. ברי כי מסוכנותם של אסירים אלה לציבור ידועה וברורה, ויש ליידע את הציבור בשחרורם, באמצעות פרסום שמותיהם ותמונותיהם, ולעניין האסירים הביטחוניים ששוחררו ממאסר אף העבירות שבגינן ריצו את המאסר, באתר המשרד לביטחון לאומי. בצד זאת, מוצע להסמיך את נציב בתי הסוהר להורות כי לא יהיה פרסום כאמור, לפי כללים שקבע בפקודות נציבות בתי הסוהר, ובלבד ששוכנע כי השחרור אינו מהווה סכנה לציבור. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת עידן רול (פ/5605/25). הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יצחק קרויזר (פ/5503/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח באייר התשפ"ה (26.05.2025)

¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 732.
² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.